

Juridisk vurdering: regelfortolkningsmodul

Vedlegg til bestilling om gjennomgang. Tre konkrete spørsmål knyttet til regelfortolkning, ansvarsfordeling og forsikringsbehov for forbruker-app under utvikling.

Selskap:	Miad Dimensjon AS
Produkt:	MittBygg — forbruker-app for byggesøknader
Status:	Prototype ferdig. Stage 1 (MVP) starter når juridisk klart.
Målgruppe:	Norske husholdninger med planlagt byggetiltak (TK1-saker)
Kontakt:	Miad Ahmadyar · M_E_C_C@outlook.com
Dato:	03.05.2026

1. Hva appen gjør

MittBygg lar boligeieren skrive inn adresse, velge et byggetiltak (eksempelvis bruksendring av kjeller til soverom), og får innen 30 sekunder en strukturert vurdering med:

- Søknadsplikt og hjemmel (PBL § 20-1, § 20-3, § 20-4 c)
- Tiltaksklasse (TK1/2/3) og krav til ansvarsrett
- TEK17-sjekk (§§ 11-13, 12-7, 13-5, 13-7, 14-3)
- Lempninger som kan gjøres gjeldende iht. PBL § 31-2 og DiBK veileder HO-3/2016
- Konkret tiltak-liste med kostnadsestimat
- Strukturerte søknads-dokumenter (DiBK 5153 / 5174 + nabovarsel + brannkonsept ved behov)

Kjernen i logikken er en regelmotor (Python) som er en kodifisering av vår tolkning av TEK17, SAK10 og PBL §§ 20 og 31. Det er denne tolkningen vi ønsker en juridisk gjennomgang av før appen tilbys mot betaling.

2. Lempninger som påberopes (PBL § 31-2)

For bygg oppført før 1. juli 2010 (eldre TEK) anvender modulen følgende lempninger ved bruksendring:

Regel	TEK17-krav	Lempet krav	Hjemmel
Takhøyde i oppholdsrom	2 400 mm	2 200 mm	TEK17 § 1-2, PBL § 31-2, HO-3/2016
Dagslys / glassflate	10 % av gulvareal	7-10 % m/ funksjonell vurdering	TEK17 § 13-7, PBL § 31-2, NS-EN 17037
U-verdi krav	Hele bygget i energiramme	Kun nye/endrede bygningsdeler	PBL § 31-2, TEK17 § 14
Universell utforming	Tilgjengelig boenhet	Gjelder ikke ved bruksendring	PBL § 31-2
Lyd mellom boenheter	$R'w \geq 55$ dB	Gjelder kun ved flere boenheter	TEK17 § 13-9

Krav som ALLTID gjelder (kommer ikke under lempningen):

- Brann (TEK17 § 11) — minimum brannskille mot annen branncelle
- Rømning (TEK17 § 11-13) — rømningsvindu fra soverom
- Våtromsforskriften — ved nytt bad
- Radon (TEK17 § 13-5) — tiltak hvis måling > 100 Bq/m³
- Konstruksjonssikkerhet (TEK17 § 10) — bygget må ikke svekkes
- Sikkerhetsnivå (PBL § 31-3) — må ikke bli vesentlig verre

3. Eksempel: kjellerbruksendring-flyt

For konkretisering, slik vurderer modulen et typisk tilfelle (bygg fra 1972, kjeller 2 280 mm takhøyde, ny bruk = soverom):

Steg	Sjekk	Vår fortolkning
1	Takhøyde 2 280 mm	Aksepteres iht. PBL § 31-2 (lempet 2 200 mm) fordi byggeår < 2010
2	Rømningsvindu	Eksisterende vindu (0,8×0,6 m) er IKKE godkjent. TEK17 § 11-13 gjelder uavhengig av byggeår
3	Dagslys	Glassflate 1,4 % < minstekrav. Lempet krav 7 % aksepteres dersom funksjonell vurdering (N)
4	Radon	Hvis måling ikke foreligger: pålagt tiltak (radonsperre i nytt gulv).
5	Drenering	Forutsetning, ikke gjenstand for lempning (PBL § 31-3 sikkerhetsnivå).
6	Energi	Kun nye/endrede bygningsdeler (innvendig isolasjon, nytt vindu) skal oppfylle TEK17 § 14-3. E
7	Søknadstype	PBL § 20-1 d (bruksendring). Fra tilleggsdel til hoveddel innen samme boenhet → § 20-4 c (ute

4. Tre konkrete spørsmål til vurdering

Spørsmål 1. Er fortolkningen av PBL § 31-2 og lempet takhøyde 2 200 mm holdbar uten konkret saksvurdering pr. bygg?

Vi anvender lempningen automatisk når byggeår < 2010. Holder dette generelt, eller må DiBKs veileder HO-3/2016 anvendes i hvert tilfelle? Hva sier nyere praksis fra kommunenes byggesaksavdelinger og statsforvalter?

Spørsmål 2. Hvilken disclaimer-konstruksjon overfører tilstrekkelig ansvar til brukeren?

Forslag til ordlyd: "MittBygg gir veiledning basert på TEK17/SAK10/PBL. Resultatet er ikke en juridisk garanti. Endelig vedtak fattes av kommunen." Holder dette? Bør den vises før eller etter regelsjekken? Bør brukeren aktivt akseptere? Behov for separat avtalevilkår?

Spørsmål 3. Trenger vi profesjonsansvarsforsikring før vi tar betalt?

Vi planlegger 4 900 kr for standard søknadspakke (uten arkitekt-KS) og 12 900 kr med arkitekt-signatur. Sistnevnte involverer en autorisert arkitekt som kvalitetssikrer og signerer. I hvilke scenarier er Miad Dimensjon AS ansvarssubjekt? Når kreves ansvarsforsikring etter forsikringsavtaleloven, og hvilke forsikringer (rådgivende ingeniør / tjenesteyter / produksansvar) er aktuelle?

5. Tilleggsmateriell tilgjengelig på forespørsel

- Komplette kildekode for regelfortolkningsmodulen (Python, ca. 1 500 linjer, kommentert)
- Demo-tilgang til prototype (privat lenke)
- Eksempel-rapport for kjellerbruksendring (.docx, generert)
- Liste over alle TEK17/SAK10/PBL-paragrafer som modulen tolker, med konkret kode-referanse
- Mulighet for skjermdeling-gjennomgang (45 min)

Dette dokumentet inneholder forretningssensitiv informasjon og er ment kun for mottakers vurdering. Beskyttelse av konfidensialitet forventes.